SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2271088 - PR (2026/0177597-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE	:	DIMAS MATANO DE LIMA
ADVOGADOS	:	MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
		JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. TEMA 1.318/STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. MAIOR REPROVABILIDADE (*MODUS OPERANDI*). CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SOFRIMENTO DOS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS. EFEITO INERENTE AO DELITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA VETORIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. Nos termos do Tema 1.318/STJ, a premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade quando não constitui elementar ou circunstância ínsita ao tipo penal, nem pressuposto para a incidência de agravante ou qualificadora, e está concretamente associada à maior reprovabilidade da conduta.
2. A forma pela qual a vítima foi chamada por terceira pessoa e alvejada nas proximidades de sua residência evidencia preparação prévia do crime e constitui fundamento idôneo para a negativação da culpabilidade, sem sobreposição com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
3. O emprego de múltiplos disparos de arma de fogo, dois pelas costas e três pela frente, revela maior censurabilidade do *modus operandi* e também justifica a negativação da culpabilidade.
4. O sofrimento e o abalo emocional dos familiares e das testemunhas, desacompanhados da demonstração de repercussões concretas extraordinárias, constituem desdobramentos normalmente inerentes ao crime de homicídio e não autorizam a valoração negativa das consequências do delito.
5. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão

Documento eletrônico VDA61546496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/11/2026 09:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2026. Código de Controle do Documento: 10594f3e-eb7c-4dfd-8624-f04174bdd9c8

Virtual de 29/10/2026 a 05/11/2026, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 05 de novembro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA61546496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/11/2026 09:40:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2026. Código de Controle do Documento: 10594f3e-eb7c-4dfd-8624-f04174bdd9c8

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2271088 - PR (2026/0177597-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE	:	DIMAS MATANO DE LIMA
ADVOGADOS	:	MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
		JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. TEMA 1.318/STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. MAIOR REPROVABILIDADE (*MODUS OPERANDI*). CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SOFRIMENTO DOS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS. EFEITO INERENTE AO DELITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA VETORIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. Nos termos do Tema 1.318/STJ, a premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade quando não constitui elementar ou circunstância ínsita ao tipo penal, nem pressuposto para a incidência de agravante ou qualificadora, e está concretamente associada à maior reprovabilidade da conduta.
2. A forma pela qual a vítima foi chamada por terceira pessoa e alvejada nas proximidades de sua residência evidencia preparação prévia do crime e constitui fundamento idôneo para a negativação da culpabilidade, sem sobreposição com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
3. O emprego de múltiplos disparos de arma de fogo, dois pelas costas e três pela frente, revela maior censurabilidade do *modus operandi* e também justifica a negativação da culpabilidade.
4. O sofrimento e o abalo emocional dos familiares e das testemunhas, desacompanhados da demonstração de repercussões concretas extraordinárias, constituem desdobramentos normalmente inerentes ao crime de homicídio e não autorizam a valoração negativa das consequências do delito.
5. Recurso especial parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por DIMAS MATANO DE LIMA, fundado no art. 105, III, *a*, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo

Documento eletrônico VDA60484503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/09/2026 16:00:18
Código de Controle do Documento: c3869154-acd0-48e5-9e3f-7e0affb16d14

Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento da Apelação Criminal n. 0000555-56.2015.8.16.0006, assim ementado (fl. 1.418):

> JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INC. IV, DO CP). CONDENAÇÃO DO RÉU DIMAS À PENA DE QUATORZE (14) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. 1) ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, POR NÃO TEREM OS JURADOS ACOLHIDO A TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESACOLHIMENTO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA REJEITADA PELOS JURADOS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES COM AMPARO NA PROVA PRODUZIDA. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO. CONDENAÇÃO ESCORREITA. 2) DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESACOLHIMENTO. PREMEDITAÇÃO E MODUS OPERANDI QUE REVELAM A ELEVADA CENSURABILIDADE DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE. PENA-BASE ESCORREITA. ADEQUAÇÃO, CONTUDO, DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA MENORIDADE. PENA DEFINITIVA REDUZIDA DE QUATORZE (14) ANOS PARA TREZE (13) ANOS E QUATRO (4) MESES DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte recorrente aponta violação do art. 59 do Código Penal. Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, requerendo o afastamento de ambas as circunstâncias judiciais e o consequente redimensionamento da pena (fls. 1.480/1.497).

Contrarrazões apresentadas às fls. 1.507/1.510, o recurso foi admitido na origem (fls. 1.514/1.516).

Instado a se manifestar na condição de *custos legis*, o Ministério Público Federal opina pelo parcial provimento do recurso para decotar a vetorial consequências e redimensionar a pena, mantendo a negativação da culpabilidade (fls. 1.531/1.539).

É o relatório.

VOTO

O recurso especial tem origem em ação penal por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), julgada pelo Tribunal do Júri da comarca de Curitiba/PR. O réu foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, posteriormente reduzida, em apelação, para 13 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime prisional. Na dosimetria, o Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem valoraram negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, circunstâncias judiciais cuja apreciação constitui o objeto deste recurso (fls. 1.419/1.424).

A insurgência merece parcial acolhimento.

Documento eletrônico VDA60484503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/09/2026 16:00:18
Código de Controle do Documento: c3869154-acd0-48e5-9e3f-7e0affb16d14

Como cediço, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, cabendo às instâncias superiores o controle da legalidade da fundamentação e dos critérios aplicados.

Na hipótese, a pena-base foi fixada em 16 anos de reclusão, mediante a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

No tocante à culpabilidade, as instâncias ordinárias consideraram que o delito foi premeditado, pois a vítima, após sair de casa para fazer um lanche, foi chamada por terceira pessoa e alvejada a aproximadamente 200 metros de sua residência. Também foi destacado o modo de execução do delito, uma vez que a vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo, dois pelas costas e três pela frente (fl. 1.423 – grifo nosso):

> [...]
> a)Culpabilidade: reprovabilidade acima do normal, em razão do modus operandi que demonstra a periculosidade concreta do réu, **uma vez que de acordo com o depoimento da testemunha sigilosa 01 (mov.136.1), a vítima iria fazer um lanche em casa quando foi chamada por terceira pessoa, e que a vítima foi atingida há uns 200 metros de casa, indicando desta forma, que houve premeditação do crime**; além disso, de acordo com o laudo de necropsia e croqui, **a vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo**, das quais duas pelas costas e três pela frente (mov.4.9) e, conforme prontuário médico acostado nos autos (mov.210.1-210.8), bem como ficha hospitalar de mov.9.1 pg.9, a vítima sofreu fratura na coluna cervical ocasionando paraplegia, de modo que, nos dois dias em que permaneceu internada, ou seja, que antecederam sua morte, certamente sofreu demasiamente, ainda mais por conta de estar paraplégica, o que demonstra maior reprovabilidade; motivo pelo qual valoro como desfavorável a presente circunstância
> [...]

A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Tema 1.318/STJ, firmou as seguintes teses:

> 1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

Na hipótese, **a premeditação não constitui elementar do delito de homicídio nem foi utilizada como fundamento para a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima**. Além disso, a exasperação não decorreu da mera referência abstrata à preparação prévia do crime, mas de **circunstâncias concretas indicativas de maior censurabilidade da conduta**,

Documento eletrônico VDA60484503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/09/2026 16:00:18
Código de Controle do Documento: c3869154-acd0-48e5-9e3f-7e0affb16d14

notadamente a forma pela qual a vítima foi chamada por terceira pessoa e alvejada nas proximidades de sua residência.

O *modus operandi* igualmente confere especial reprovabilidade à conduta, pois o crime foi perpetrado mediante **cinco disparos de arma de fogo**, dois deles pelas costas e três pela frente. A jurisprudência desta Corte reconhece que o emprego de múltiplos disparos pode justificar a valoração negativa da culpabilidade, quando evidencia violência concreta e maior censurabilidade na execução do delito, sem se confundir com o resultado morte nem implicar, por si só, *bis in idem* com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima:

> DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. SÚMULAS 182, STJ E 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ACÓRDÃO DE ORIGEM MANTIDO.
> [...]
> 6. A valoração negativa da culpabilidade é idônea: crime praticado em via pública, com violência concreta e múltiplos disparos de arma de fogo, evidenciando maior censurabilidade do modus operandi e risco social ampliado, sem confusão com o resultado morte e sem bis in idem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
> [...]
> (AgRg no AREsp n. 3.196.751/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/6/2026, DJEN de 23/6/2026).

No mesmo sentido, confira-se:

> DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
> [...]
> 6. Não se verifica manifesta ilegalidade na valoração da culpabilidade, considerando o fato de a vítima ter sido atingida por múltiplos disparos de arma de fogo.
> [...]
> (AgRg no HC n. 1.048.597/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026).

Desse modo, tanto a premeditação, concretamente caracterizada pelas circunstâncias que antecederam a execução, quanto o emprego de múltiplos disparos constituem fundamentos idôneos para o recrudescimento da culpabilidade, por evidenciarem, de forma independente, maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, o acolhimento da alegação recursal de que não estariam comprovadas a premeditação e as circunstâncias concretas do modo de execução

Documento eletrônico VDA60484503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/09/2026 16:00:18
Código de Controle do Documento: c3869154-acd0-48e5-9e3f-7e0affb16d14

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

Diversa, contudo, é a solução quanto às consequências do crime.

A vetorial foi considerada desfavorável porque os familiares e as testemunhas, mesmo após o transcurso de mais de dez anos, apresentaram-se emocionados em plenário e externaram o sofrimento decorrente da perda precoce da vítima (fl. 1.423):

> [...]
> g) Consequências: anormais ao tipo penal, pois familiares da vitima ouvidos nesta data (sigilosa 1 e o irmão da vítima), como se infere dos depoimentos gravados neste plenário, apresentaram-se muito emocionados, externando ainda o sofrimento pela perda precoce da vítima, o qual existe até hoje, apesar do grande lapso temporal de mais de 10 (dez) anos entre a morte da vítima e a presente data, o que por si só demonstra que não se trata de mero luto, e em casos de morte violenta, o sofrimento da família, reveste-se de especial relevo neste plenário; ainda que assim não fosse, está claro para esta magistrada que o ocorrido com a vítima abalou muito as testemunhas mencionadas acima, porquanto mesmo passados longos anos, demonstraram este abalo emocional aqui em plenário, situação que não pode passar despercebida por este juízo ante o contato direto com a colheita da prova; e, portanto, valoro esta circunstância como desfavorável." (mov. 372.2)
> [...]

Embora não se desconsidere a intensidade do sofrimento provocado pela morte violenta de um familiar, a valoração negativa das consequências do delito pressupõe a demonstração de efeitos concretos que **extrapolem** aqueles normalmente inerentes ao tipo penal. O abalo emocional e o sofrimento dos familiares, desacompanhados de circunstâncias excepcionais objetivamente demonstradas, constituem desdobramentos ordinários do crime de homicídio e, por isso, não justificam a elevação da pena-base.

Na espécie, as instâncias ordinárias não indicaram repercussão concreta extraordinária decorrente do delito, tendo fundamentado a negativação essencialmente na persistência do luto e do abalo emocional dos familiares e das testemunhas. Tal motivação não se mostra suficiente para demonstrar consequências mais gravosas do que aquelas normalmente produzidas pela morte violenta de um ente próximo.

Impõe-se, assim, o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, como bem enfatizado no parecer ministerial (fl. 1.537):

> [...]
> No caso em apreço, o impacto da perda nos familiares da ofendida é uma consequência natural à morte de um ente querido, sendo que as instâncias ordinárias não lograram demonstrar que a morte da vítima produziu impacto

Documento eletrônico VDA60484503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/09/2026 16:00:18
Código de Controle do Documento: c3869154-acd0-48e5-9e3f-7e0affb16d14

> superior ao ínsito ao tipo penal (abalo pela perda de um ente familiar), de modo que deve ser decotado o acréscimo referente à vetorial consequências do crime.
> [...]

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, remanescendo desfavorável apenas a culpabilidade e preservado o critério adotado pelas instâncias ordinárias, consistente no acréscimo de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 14 anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa e mantida a fração de redução de 1/6 estabelecida pelo Tribunal de origem, estabeleço a pena intermediária em 11 anos e 8 meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em **11 anos e 8 meses de reclusão**.

O regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, *a*, do Código Penal.

Ante o exposto, **dou parcial provimento** ao recurso especial para afastar a valoração negativa das consequências do crime e redimensionar a pena imposta ao recorrente para 11 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Documento eletrônico VDA60484503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/09/2026 16:00:18
Código de Controle do Documento: c3869154-acd0-48e5-9e3f-7e0affb16d14

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

REsp 2.271.088 / PR
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL

Número Registro: 2026/0177597-2

Número de Origem:
00003105920268160006 00005555620158160006 3105920268160006 5555620158160006

Sessão Virtual de 29/10/2026 a 05/11/2026

Relator

Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: DIMAS MATANO DE LIMA
ADVOGADOS	: MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
	JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
RECORRIDO	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO

TERMO

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/10/2026 a 05/11/2026, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 05 de novembro de 2026

Documento eletrônico VDA61524556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/11/2026 11:35:23
Código de Controle do Documento: dc638685-9736-41a0-9ee2-ebd925af113e